



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. KADAR BARU BERKAH, yang beralamat kantor di Jalan Malibela KM 11,5, RT.004/RW.006, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Kode Pos 98417, dalam hal ini diwakili oleh : Sdr. Iqbal Athar Ghozali selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Kadar Baru Berkah, dengan ini telah memberikan Kuasa kepada :
1) Dr. Nurul Anwar, S.H., M.H. 2) Sudarmojo, S.H. dan 3) Amdex Dwi Satyo Yudho, S.H., M.Han. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum DNA, beralamat di Gayungsari Barat XI Blok GC-2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

- 1) Nama: **HARIJANTO GONDOKUSUMO**, Alamat: Jalan Arief Rachman Hakim No.51, RT.001/RW.009, Kelurahan Klampis Ngasem, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.
- 2) Nama: **RETNO SARI DEWI**, Alamat: Jalan Arief Rachman Hakim No.51, RT.001/RW.009, Kelurahan Klampis Ngasem, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar gugatan Penggugat;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
Setelah mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juni 2025 dalam Register Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pada awalnya menyampaikan maksud untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



putusan hakim karena alasan tersebut

2. Bahwa karena percaya TERGUGAT akan mengembalikan sesuai janjinya maka PENGGUGAT menyatakan kesediaanya untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama hadir dan mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu TURUT TERGUGAT membuat Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nomor : 09 Notaris Nur Aini Putri Atmadja,S.H.,M.Kn;
4. Bahwa Perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya Kesepakatan, bahwa para pihak telah secara sadar dan tanpa paksaan yang dituangkan secara tegas di dalam perjanjian hutang tersebut;
 - b. Adanya Kecakapan, bahwa para pihak adalah subjek hukum yang cakap dan berwenang untuk membuat perjanjian;
 - c. Adanya Objek Tertentu, bahwa perjanjian tersebut tentang perjanjian hutang yang secara jelas dalam judul maupun substansinya tertulis di dalamnya;
 - d. Adanya Sebab yang Halal, bahwa substansi perjanjian aquo adalah hutang piutang yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku;Bahwa dengan demikian perjanjian *aquo* sah dan berlaku mengikat bagi para pihak;
5. Bahwa atas Peminjaman tersebut PENGGUGAT tidak meminta bunga ataupun Fee kepada TERGUGAT, bahkan karena rasa empati akan alasan kesulitan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menanggung biaya yang timbul untuk membuat Akta Perjanjian Notaris tersebut;
6. Bahwa pada hari yang sama PENGGUGAT mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening TERGUGAT di Bank Central Asia No.5200159553 atas nama HARIJANTO GONDOKUSUMO (Tergugat);
7. Bahwa telah disepakati kapan Tergugat harus membayar hutang sebagaimana kesepakatan dalam pasal 1 Perjanjian hutang menyatakan bahwa:

Hutang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama untuk jangka waktu selama satu bulan, terhitung mulai tanggal hari ini, yakni tanggal 23-10-2024 (dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh empat), sehingga hutang tersebut harus

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kembali digugat pertama kepada pihak kedua paling lambat tgl 22-

11-2024 (dua puluh dua november dua ribu dua puluh empat).

Bilamana jangka waktu pembayaran pinjaman berakhir sedang dalam hal ini pihak pertama belum juga dapat membayar sejumlah uang yang diperjanjikan untuk dikembalikan kepada pihak kedua tersebut maka pihak kedua memberi waktu 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 22-12-2024 (dua puluh dua desember dua ribu dua puluh empat) kepada pihak pertama untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut.

Bahwa dengan demikian telah jelas tanggal terakhir Tergugat harus membayar hutangnya adalah tanggal 22 Desember 2024 (dua puluh dua desember dua ribu dua puluh empat);

8. Bahwa tentang lainnya Tergugat telah ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Hutang, menyatakan bahwa:

Pasal 5

Pihak pertama adalah lalai apabila pada tanggal/ waktu yang telah ditentukan tersebut dalam Pasal 1 diatas pihak pertama belum juga dapat membayar hutangnya pada pihak kedua

9. Bahwa sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

Pasal 1238

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa hingga gugatan ini diajukan (lewat waktu tanggal 22 Desember 2024), Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat, maka mengingat Pasal 5 Perjanjian Hutang dan Pasal 1238 KUH Perdata, jelas Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi;

10. Bahwa meskipun demikian, Penggugat telah mencoba meminta dan berkomunikasi kepada Tergugat untuk membayar hutangnya, namun tidak nampak adanya iktidak baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya;

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

11. Bahwa agar Gugatan Penggugat yang apabila kelak dikabulkan tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka cukup beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) berupa tanah atas nama Harijanto Gondokusumo (Tergugat) sebagaimana Sertipikat berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 , yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 1.062 M2

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 00067, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 320 M2
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02027, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 6.173 M2
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02028, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 3.622 M2
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 01349, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 4.616 M2
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 02030, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 4.769 M2
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 02031, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 8.419 M2
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 02040, yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 323 M2

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

12. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil atas perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat:

a. Kerugian Materiil,

- kerugian atas kewajiban Tergugat yang tidak ditunaikan, sebesar Rp. 500.000.000,-,
- Kerugian atas potensi keuntungan apabila uang tersebut dapat dikelola oleh Penggugat untuk berusaha, yang setiap bulannya dalam menghasilkan keuntungan 10% dan hingga kini sudah lewat 6 bulan, sehingga terdapat kerugian $10\% \times \text{Rp.}500.000.000,- \times 6 = \text{Rp.}300.000.000,-$

b. Kerugian Immateriil,

Bahwa dengan tertahannya uang Penggugat yang seharusnya dapat digunakan untuk berusaha, sehingga menghambat Penggugat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu arus kas Penggugat termasuk membayar hutang kepada pihak lain yang menyebabkan penurunan kredibilitas Penggugat dalam pandangan rekan bisnis, maka patut dan layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Bahwa dengan demikian mohon Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang jumlahnya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

13. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya iktikad baik hingga terjadinya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak berkenan menjalankan Putusan Pengadilan secara sukarela, Mohon Pengadilan berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

14. Bahwa Turut Tergugat selaku istri Tergugat telah mengetahui dan menyetujui tindakan hukum dari Tergugat dalam Perjanjian Hutang dalam perkara *aquo*, maka sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa Para Tergugat adalah pihak yang salah dan kalah dalam perkara ini, oleh karenanya mohon dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat mohon kepada yang mulia yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024;
4. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah milik dan atas nama Harijanto Gondokusumo (Tergugat) yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kab. Malang sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00064 dengan luas 1.062 M2,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 dengan luas 320 M2,
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02027 dengan luas 6.173 M2,
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02028 dengan luas 3.622 M2,
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 01349 dengan luas 4.616 M2,
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 02030 dengan luas 4.769 M2,
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 02031 dengan luas 8.419 M2, dan
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 02040 dengan luas 323 M2.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang jumlahnya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia yang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa (*ex a quo et bono*). Atas perhatiannya, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir diwakili Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun masing-masing berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat ke-1 tertanggal 05 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, Relas Panggilan Surat Tercatat ke-2 tertanggal 17 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 24 Juni 2025, dan Relas Panggilan Surat Tercatat ke-3 tertanggal 26 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 01 Juli 2025, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, ternyata ketidakhadirnya Tergugat dan Turut Tergugat itu tanpa alasan yang sah, maka dan segala hak-haknya dalam perkara ini patutlah dikesampingkan, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kadar Baru Berkah No. 505 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Ro'uf, S.H. Notaris di Kota Sorong (bukti P-1);
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00222268.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kadar Baru Berkah tertanggal 03 Mei 2016 (bukti P-2);
3. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kadar Baru Berkah No. 07 tertanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Adam Pramana Putra, S.H., M.Kn. Notaris di Kab. Mojokerto (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kadar Baru Berkah No. AHU-AH.01.09-0042269 tertanggal 30 Januari 2024 (bukti P-4);
5. Fotocopy KTP An. Iqbal Athar Ghozali dengan NIK. 927011704820014 tertanggal 06 Februari 2019 (bukti P-5);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Gondokusumo dengan NIK. 3578090401520001

tertanggal 02 Juli 2012 (bukti P-6);

7. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Hutang No. 09 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn. Notaris di Kab. Mojokerto (bukti P-7);
8. Fotocopy Print Out Pemberitahuan Berhasil Trasnfer dari Bank BSI id Transaksi: FT24297Q2QBY tertanggal 23 Oktober 2024 (bukti P-8);
9. Fotocopy Print Out Mutasi Rekening Periode 23 Oktober 2024 s/d 23 Oktober 2024 tertanggal 15 Mei 2025 (bukti P-9);
10. Fotoocopy Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu tertanggal 12 Desember 2024 (bukti P-10);
11. Fotocopy Print Out Screenshot Chat WhatsApp dari Notaris Nur Aini Putri bahwa mendapatkan tembusan surat sebagaimana bukti bertanda P-10 (bukti P-11);
12. Fotoocopy Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu tertanggal 12 Desember 2024 (bukti P-12);
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00064 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-13);
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00067 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-14);
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02027 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-15);
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02028 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-16);
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01349 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 04 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-17);
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02030 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-18);
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02031 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-19);

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Fotocopy sertifikat hak milik No. 02040 Desa Jatisari dengan pemegang hak An. Harijanto Gondokusumo tertanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang (bukti P-20);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy dari Kuasa Penggugat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda P-6, P-10, P-12 s/d P-20 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda P-8, P-9, dan P-11 merupakan fotocopy dari print out (PO), sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : LISTYA CAHYANINGRAT, S.ST.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat dan Turut Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Direktur Keuangan PT. Kadar Baru Berkah sejak 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada terdapat pengalihan uang dari PT KBB ke rekening Bapak Harjanto sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi diutus oleh Direktur Utama untuk melakukan transfer ke rekening Bapak Harjanto melalui bagian keuangan;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti transfer bank BSI dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan admin sejumlah Rp2.900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya pihak Tergugat mengembalikan hutang-piutangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa bunga pada tanggal 22 November 2024 namun Tergugat meminta perpanjangan waktu hingga 22 Desember 2024 namun hingga saat ini tidak kunjung dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui biaya selain hutang-piutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditanggung oleh Penggugat meliputi biaya pembuatan akta notaris yang jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui itikad buruk Tergugat tidak kunjung membayar hutangnya berdasarkan laporan keuangan bagian keuangan setiap hari;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung secara tatap muka dengan pihak Tergugat 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya perjanjian (September 2024);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat ini tidak stabil, seharusnya dari pembayaran hutang-piutang dari Tergugat dapat digunakan untuk pendirian unit perumahan sebanyak 10 (sepuluh) unit, dengan margin keuntungan rata-rata Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap unitnya dalam 3 (tiga) bulan, sehingga harusnya uang utang tersebut dapat menghasilkan keuntungan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 3 (tiga) bulan, sehingga dalam 6 bulan totalnya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti jaminan dari perjanjian hutang-piutang secara detail antara Penggugat dan Tergugat karena hanya membaca sekilas perjanjian tersebut;

Saksi II : ABDULLAH SYANI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal Penggugat dan Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi bergabung dengan Penggugat sejak april 2025;
- Bahwa saksi adalah Manajer Keuangan sejak Mei 2025;
- Bahwa saksi mengetahui hutang-piutang antara PT. Kadar Baru Berkah dan Harijanto Gondokusumo sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari laporan keuangan yang dicetak oleh bagian keuangan di setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan dari perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat karena hanya membaca sekilas perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi selalu melaporkan catatan keuangan kepada Direktur Keuangan di setiap harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat ini tidak stabil, seharusnya dari pembayaran hutang-piutang dari Tergugat dapat digunakan untuk pendirian unit perumahan sebanyak 10 (sepuluh) unit, dengan margin keuntungan rata-rata Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap unitnya dalam 3 (tiga) bulan, sehingga harusnya uang utang tersebut dapat menghasilkan keuntungan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 3 (tiga) bulan, sehingga dalam 6 (enam) bulan totalnya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung dengan Tergugat;
- Bahwa soal sertifikat-sertifikat milik Tergugat saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan para pihak tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 12 Agustus 2025 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat ke-1 tertanggal 05 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, Relaas Panggilan Surat Tercatat ke-2 tertanggal 17 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 24 Juni 2025, dan Relaas Panggilan Surat Tercatat ke-3 tertanggal 26 Juni 2025 untuk persidangan pada tanggal 01 Juli 2025, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, ternyata ketidakhadirnya Tergugat dan Turut Tergugat itu tanpa alasan yang sah,, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat pada awalnya menyampaikan maksud untuk meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) karena alasan kebutuhan dalam satu bulan dan paling lambat dalam 2 (dua) bulan akan dikembalikan. Atas peminjaman tersebut Tergugat menyampaikan akan memberikan Jaminan berupa Sebidang Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik 00066, lokasi tanah Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, Kab. Malang dengan luas 3,777 M2, karena percaya Tergugat akan mengembalikan sesuai janjinya maka Penggugat menyatakan kesediaanya untuk memberikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat bersama-sama hadir dan mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu Turut Tergugat membuat Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nomor : 09 Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn, atas Peminjaman tersebut Penggugat tidak meminta bunga ataupun Fee kepada Tergugat, bahkan karena rasa empati akan alasan kesulitan Tergugat tersebut, Penggugat menanggung biaya yang timbul untuk membuat Akta Perjanjian Notaris tersebut, dan pada hari yang sama Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Tergugat di Bank Central Asia No.5200159553 atas nama Harijanto Gondokusumo (Tergugat), Bahwa hingga gugatan ini diajukan (lewat waktu tanggal 22 Desember 2024), Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat, maka mengingat Pasal 5 Perjanjian Hutang dan Pasal 1238 KUH Perdata, jelas Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi, meskipun demikian, Penggugat telah mencoba meminta dan berkomunikasi kepada Tergugat untuk membayar hutangnya, namun tidak nampak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-20 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi **LISTYA CAHYANINGRAT, S.ST.** dan 2. **ABDULLAH SYANI**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, yang apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah Majelis mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 permohonan Penggugat agar dinyatakan sah dan mengikat perjanjian hutang sebagaimana akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn Nomor 09 tertanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPdata menyatakan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa hal tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Akta Perjanjian Hutang No. 09 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn. Notaris di Kab. Mojokerto memuat perjanjian/ kesepakatan antara Tuan Harijanto Gondokusumo (Tergugat) sebagai pihak pertama dengan Tuan Iqbal Athar Ghazali selaku Direktur Utama PT Kadar Baru Berkah dan Nyonya Aulia Fiki Aristyana Komisaris Perseroan, yang mana dalam kesepakatan tersebut para pihak sepakat mengadakan perjanjian hutang, pihak kedua memberikan kepada pihak pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selain satu bulan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2024 dan harus dibayarkan Kembali selambat-lambatnya pada tanggal 22 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut Majelis Hakim menilai baik mengenai subyek hukum maupun obyek hukum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, selain itu surat bukti P-7, adalah merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang dikategorikan sebagai akta otentik, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1868 bahwa *“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat mana akta itu dibuat”* selanjutnya di dalam pasal 165 HIR menyebutkan bahwa *“akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang di beri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka”* berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti P-4 termasuk akta otentik oleh karena itu merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat dan dinyatakan dalam surat-surat bukti tersebut memiliki kekuatan sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga didukung dengan surat bukti P-8 berupa Print Out Pemberitahuan Berhasil Transfer dari Bank BSI id Transaksi: FT24297Q2QBY tertanggal 23 Oktober 2024 dari Penggugat ke Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan surat bukti P-9 berupa Print Out Mutasi Rekening Periode 23 Oktober 2024 s/d 23 Oktober 2024 tertanggal 15 Mei 2025, yang mana terhadap hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi **LISTYA CAHYANINGRAT, S.ST.** dan Saksi **ABDULLAH SYANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan mengetahui dan membenarkan adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 agar Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024 dinyatakan sah dan mengikat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 berisi tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari perjanjian hutang piutang tersebut diatas, tentunya telah menimbulkan suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya terikat untuk melakukan sesuatu yakni sebagai suatu perikatan yang dilahirkan dari persetujuan (vide pasal 1233 KUHPerdara yang menentukan bahwa *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh satu pihak, selalu bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, yaitu perikatan antar para pihak, dimana salah satu pihak melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap pihak yang lain, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin wanprestasi meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pihak yang merugikan, hal-hal sebagai berikut, yaitu Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya, atau Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian dengan menggunakan ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas cidera janji atau wanprestasi Tergugat adalah karena Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar pinjaman uang/hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat adalah apakah benar ada hubungan hukum perjanjian, perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh satu pihak, *in casu* Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terdapat hubungan hukum perjanjian Hutang -piutang sejumlah Rp.500.000.000,- antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat perjanjian hutang piutang yang mana dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja, S.H., M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024 tercantum nama Tuan Harijanto Gondokusumo (Tergugat) sebagai pihak pertama dengan Tuan Iqbal Athar Ghazali selaku Direktur Utama PT Kadar Baru Berkah dan Nyonya Aulia Fiki Aristyana Komisariss Perseroan, yang mana dalam kesepakatan tersebut para pihak sepakat mengadakan perjanjian hutang, pihak kedua memberikan kepada pihak pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selain satu bulan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2024 dan harus dibayarkan Kembali selambat-lambatnya pada tanggal 22 Nopember 2024 dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 00066 terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan seluas 3.777 m²;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi **LISTYA CAHYANINGRAT, S.ST.** dan Saksi **ABDULLAH SYANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi telah melihat dan mengetahui Tergugat telah menerima pinjaman uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat, namun sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat hal didukung oleh surat bukti P-10, P-11 dan P-12 berupa surat permintaan perpanjangan pelunasan hutang hingga tanggal 22 Pebruari 2025;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait hutang piutang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakatinya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam tenggang waktu yang telah disepakatinya namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati dengan demikian Tergugat telah terbukti wanprestasi oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 permohonan agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik dan atas nama Harijanto Gondokusumo (Tergugat) sebagaimana surat bukti P-13 s/d P-20 berupa :

- a. sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00064 dengan luas 1.062 M²;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 dengan luas 320 M²;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02027 dengan luas 6.173 M²;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02028 dengan luas 3.622 M²;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 01349 dengan luas 4.616 M²;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 02030 dengan luas 4.769 M²;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 02031 dengan luas 8.419 M²; dan
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 02040 dengan luas 323 M²;

oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek Sertifikat Hak Milik tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.2.800.0000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kerugian materiil oleh karena Tergugat telah terbukti sampai saat ini sama sekali belum mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,- maka pinjaman pokok tersebut harus dikembalikan sedangkan untuk besarnya keuntungan perbulannya Majelis Hakim tidak sependapat rincian yang diajukan oleh Penggugat dan akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan beban bunga moratoir atas ganti rugi Hutang Pokok yang tidak terbayarkan selama 1 tahun sebesar 6 (enam) % pertahun, dengan perhitungan sebagai berikut : Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah X 6 % X 1 (satu tahun) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah) terhitung sejak Oktober 2024 s/d sekarang ,demikian kerugian materiil yang dikabulkan adalah sebesar Hutang Pokok sebesar Rp.500.000.000,00 + Rp.30.000.000,00 =

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). sedangkan kerugian imateriil karena tidak dapat dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat adanya kerugian tersebut maka ganti rugi imateriil patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan apabila Tergugat sudah dihukum untuk membayar sejumlah uang dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi utusan dalam perkara ini terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah merupakan kosekuensi hukum dengan adanya gugatan ini maka terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat terikat untuk melaksanakan isi putusan ini apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini (Pasal 181 ayat 1 HIR);

Mengingat, peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 1320 KUHPerdata, 1243 KUHPerdata, Pasal 125 ayat (1) HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja,S.H.,M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Sebagaimana Akta Notaris Nur Aini Putri Atmadja,S.H.,M.Kn, Nomor : 09 tertanggal 23 Oktober 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **09 September 2025**, oleh kami : Wiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 563/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 2 Juni 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H.. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. A T K	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).